القانون رقم: 97/020 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للخبراء القضائيين

الفصل الأول : مقتضيات عامة

المادة الأولى: الخبير القضائي هو فني يمكن للقاضي اللجوء إليه لإنارته حول واقعة أو وقائع محددة. ويمكن تعيينه للقيام بمجرد معاينة، أو إعطاء استشارة أو إنجاز خبرة بمعنى الكلمة، وهذه الأخيرة تتطلب دائما القيام بتحريات.

المادة 2: يعتبر خبيرا معتمدا، المهني المتضلع من معرفة علم معين، أو فن، أو حرفة والذي يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة الخبرة، كما هي موضحة في المادة 3، وذلك في أحد الاختصاصات المبنية في المرسوم.

المادة 3 : تعني الخبرة إنجاز الفني المعرف في المادة السابقة ، لتقارير أو إعطاءه الرأي بناء على طلب أي شخص معني وذلك في المسائل المتعلقة باختصاصه.

المادة 4 : في إطار ممارسة مهامه يلتزم الخبير القضائي باحترام كل القواعد الرامية إلى ضمان الأمانة أثناء سير الدعوى القضائية.

ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم بتصرف يتنافى مع صفته كمتخصص محايد.

المادة 5 : يجوز رد أي خبير من كل طرف حسب الشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية.

إن أي إخلال من طرف الخبير بالتزامه يشكل خطئا، يمكن أن يرتب مسؤوليته المدنية وذلك دون إخلال بالعقوبات الأخرى.

المادة 6 : لكل خبير أثبت أنه أدى مهامه الحق في مكافأة وتعويض للمصاريف.

يحدد القاضي أجرة الخبير اعتمادا على دليل للأتعاب ينظم بمرسوم، يحدد دليل الأتعاب حدا أقصى وآخر أدنى للأجرة للساعة ويتقيد القاضي داخل هذا النطاق.

المادة 7 : توزع الملفات بإنصاف بين الخبراء من طرف القاضي ، كل حسب اختصاصه.

الفصل الثاني : اللائحة الوطنية للخبراء القضائيين

المادة 8 : تضع محكمة الاستئناف بنواكشوط بكامل غرفها كل سنة لائحة وطنية يسجل بها كل الخبراء المعتمدين في المجال المدني أو الجزائي . ولا تتجاوز صلاحية التسجيل بهذه اللائحة سنة.

القسم الأول : شروط التسجيل

المادة 9 : يشترط في التسجيل على اللائحة الوطنية للخبراء توفر الشروط التالية:

1. أن يكون موريتانيا بالغا من العمر 30 سنة على الأقل؛
2. أن لا يكون قد ارتكب أعمالا أدت إلى إدانته جزائيا بسبب مخالفتها للشرف أو الأمانة أو الاستقامة أو الأخلاق الحميدة؛
3. أن لا يكون قد ارتكب أعمالا من نفس الطبيعة وتسببت له في عقوبات تأديبية أو إدارية مثل العزل والشطب والفصل أو سحب الاعتماد أو الترخيص؛
4. أن لا يكون قد تعرض للإفلاس الشخصي؛
5. أن يكون يمارس أوقد مارس خلال خمس سنوات على الأقل مهنة أو نشاطا له علاقة بتخصصه؛
6. أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف من الممكن أن تخوله الحصول على تأهيل كاف ؛
7. أن تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة 10 اللاحقة.

المادة 10: على كل مترشح للتسجيل على اللائحة الوطنية للخبراء زيادة على الشروط المذكورة في المادة 9 أعلاه، أن يتقدم بدبلوم يشكل قرينة على كفاءة مؤكدة في اختصاصه.

بالنسبة للخبرات العقارية يجب أن يكون المترشح حاصلا على إحدى الشهادات التالية أو ما يعادلها:

- دبلوم مهندس معماري ؛
- مهندس مدني ؛
- مهندس أشغال عمومية؛
- دبلوم فني عالي في الهندسة المدنية أو الأشغال العمومية؛
- شهادة أستاذ لثانويات أو إعداديات التعليم الفني متخصص في الهندسة المدنية أو مهندس أشغال عمومة؛

في مجال الخبرة الصناعية يجب على المترشح أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات التالية أو ما يعادلها:

- شهادة مهندس في مجال صناعي معين ؛
- دبلوم فني في مجال صناعي معين .

بالنسبة للخبرة في مجال السيارات يجب أن يكون المترشح حاصلا على إحدى الشهادات التالية أو ما يعادلها:

- شهادة فني خبير ؛
- شهادة أستاذ تعليم فني تطبيقي بالإعداديات أو الثانويات متخصص في ميكانيكا السيارات؛
- شهادة فني عالي في ميكانيكا السيارات أو شهادة أستاذ في ميكانيكا السيارات أو البكالوريا الفنية؛
- دبلوم أستاذ تعليم فني تطبيقي بالإعداديات أو الثانويات، تخصص صناعي.

في مجال الخبرة والموانئ والمنشآت البحرية يجب أن يكون المترشح للخبرة المتعلقة بالبواخر (رأس الباخرة ، الماكينات ، الأجهزة ،التشغيل ، الأضرار المتعلقة بالبواخر)، حاصلا على إحدى الشهادات التالية أو ما يعادلها:

- دبلوم مهندس أشغال بحرية ، ترسنات ، أو هندسة بحرية ؛
- دبلوم ضابط ميكانيكي أو جسور بحرية ؛

- دبلوم ربان مسافات طويلة أوربان صيد؛
- دبلوم ربان شواطئ، دبلوم مساعد ربان صيد أو مساعد ربان حدود أو ملازم لمسافة طويلة أو ميكانيكي رئيس فرقة

بالنسبة للخبرة في مجال البضاعة (حمولة السفن في كل حالاتها، المساكن، المراقبة، استخراج النماذج، الأضرار اللاحقة بالبضاعة)

يجب أن يكون المترشح حاصلا على إحدى الشهادات التالية أو ما يعادلها:

- إحدى الشهادات المتطلبة للخبرة الصناعية؛
- شهادة المتريز في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو العلوم الطبيعية.

في مجال الخبرة في الحرائق فإن على المترشح أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات التالية أو ما يعادلها :

- إحدى الشهادات المتطلبة للخبرة الصناعية ؛
- إحدى الشهادات المتطلبة للخبرة العقارية ؛

بالنسبة للخبرة في مجال التأمين : يجب أن يكون المترشح حاصلا على إحدى الشهادات المنصوصة :

- للخبرة الصناعية إذ كان يطلب التسجيل في خبرة التأمين الصناعي؛
- للخبرة في مجال السيارات إذا كان يريد التسجيل في التأمينات على السيارات.
- للخبرة البحرية إذا كان يريد التسجيل في التأمينات البحرية.

بالنسبة للخبرة في مجال الطب يجب أن يكون المترشح حاصلا على شهادة التخصص في الطب الشرعي. وفي حالة انعدام هذا التخصص يمكن لمحكمة الاستئناف أن تسجل بصفة استثنائية المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الطب.

يحدد مرسوم عند الاقتضاء الشروط المتطلبة للتسجيل على اللائحة الوطنية للخبراء بالنسبة للاختصاصات التي لم ترد في هذه المادة .



وفي انتظار صدور هذا المرسوم يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقوم بتسجيل الأشخاص الذين يحملون شهادات تشكل قرائن على كفاءتهم في الاختصاصات التي لم ترد في هذه المادة .

لا يمنح هذا التسجيل حقوقا مكتسبة في مواجهة الأحكام التنظيمية اللاحقة.

القسم الثاني : إجراءات التسجيل وإعادة التسجيل

المادة 11: يجب أن يقدم طلب التسجيل على اللائحة الوطنية للخبراء القضائيين قبل فاتح سبتمبر من كل سنة إلى المدعي العامل لدى محكمة الاستئناف بانواكشوط.

يتضمن الطلب كل إيضاحات مفيدة وخاصة المعلومات التالية:

1. ذكر التخصص المرغوب فيه؛
2. ذكر الصفات أو الشهادات المذكورة في المادة 10 أعلاه ؛
3. أدلة المؤهلات والتجربة الواردة في المواد أعلاه.

المادة 12- يقوم المدعي بتحقق في طلب التسجيل ثم يقدمه لمحكمة الاستئناف.

تتأكد المحكمة من توفر المترشح على الشروط المطلوبة وتصدر قرارها بناء على تقرير أحد أعضائها وبعد الاستماع إلى المدعي العام .

يحيل المدعي العام لدى محكمة الاستئناف اللائحة الوطنية للخبراء المعتمدين إلى وزير العدل الذي يقوم بنشرها بواسطة مقرر.

وتتضمن هذه اللائحة أسماء وألقاب وعناوين الخبراء مرتبين حسب تخصصاتهم.

القسم الثالث : الطعون

المادة 13- إن عدم تسجيل مترشح على اللائحة الوطنية يفتح له بابا للطعن أمام المحكمة العليا التي تبت فيه في غرفة المشورة خلال أجل ثلاثين يوما.

ويمكن كذلك الطعن أمام نفس المحكمة في كل تسجيل لمتر شح لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة ويتقدم بهذا الطعن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف أو أي هيئة معنية.

ويبلغ قرار المحكمة العليا إلى المحكمة الاستئناف التي تقوم بالتصحيح الضروري في أقرب الآجال.

القسم الرابع : إعادة التسجيل

المادة 14ـ تنظر محكمة الاستئناف كل سنة ودون حاجة لأن يجدد المعنيون طلباتهم في وضعية كل خبير مسجل من قبل للتأكد من كون الشروط المطلوبة مازالت تتوفر فيه، ومن كونه مازال يفي بالتزاماته ويؤديها بانتظام.

المادة 15ـ تتم إعادة التسجيل طبقا لنفس الشروط التي يتم بها التسجيل ، وحسب نفس الأسباب ، ويعطي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف المعلومات عن كل الشكاوي المقدمة ضد الخبراء و الإيضاحات التي قد يعطيها هؤلاء الخبراء ثم ملاحظات السلطات القضائية حول كل خبير .

ويمكن للخبير الذي لم تتم إعادة تسجيله أن يطلب من جديد تسجيله في السنة الموالية.

المادة 16ـ يبلغ لكل من الخبراء المسجلين حديثا والأشخاص الذين لم يقبل ترشحهم، والخبراء الذين لم يعد تسجيلهم والذين صدر بحقهم قرار بسحب مؤقت من اللائحة بسبب البعد أو المرض الخطير، الإجراءات المتخذة بشأنهم .

توجه اللائحة الوطنية للخبراء إلى المحكمة العليا وإلى كل المحاكم.

المادة 17ـ إن كلا من إعادة التسجيل أو عدم إعادته على اللائحة الوطنية يمكن أن يكون موضع طعن أمام المحكمة العليا حسب الشروط المبينة في المادة13 من هذا القانون.

الفصل الثالث : التزامات الخبراء

المادة 18.ـــ يجب على الخبراء بعد تسجيلهم على اللائحة الوطنية وقبل ممارسة مهامهم أن يؤدوا أمام محكمة الاستئناف بانواكشوط اليمـن التالية : " أقسم باللّه العلي العظيم أن أقوم بمهنتي بكل نزاهة واستقامة وأن أحافظ على الشرف و السر المهني ".

ولا تستدعي إعادة التسجيل السنوية الواردة في المادة 14 تجديد اليمين.

في حالة مانع يمكن لرئيس محكمة الاستئناف أن يسمح للخبير أن يؤدي اليمين كتابة.

المادة 19.ـــ على الخبراء أن يبلغوا كل سنة وقبل فاتح سبتمبر رئيس محكمة الاستئناف في انواكشوط بعدد التقارير التي أودعوها خلال السنة القضائية وكذلك بالنسبة للخبرات التي في طور الإنجاز ، بتاريخ قرار التعيين والمحكمة التي صدر عنها والأجل المحدد لإيداع التقرير.

المادة 20 .ـــ يمارس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواكشوط الرقابة على الخبراء فيتلقى الشكاوي ويقوم في أي وقت بإجراء التحقيقات المفيدة للتأكد من أن الخبير يؤدي التزاماته القانونية بانتظام ، فإذا ما بدا له أن هناك قرينة ضد الخبير المسجل تدل على أنه أخل بالتزاماته فإنه يقوم باستفساره عند الإقتضاء ويتقدم إلى محكمة الاستئناف من أجل الشطب على الخبير.

الفصل الرابع : الشطب

المادة 21 .ـــ يمكن أن تصرح محكمة الاستئناف بالشطب على أي خبير مسجل في أي وقت وذلك بناء على طلب المدعي العام وبعد استدعاء المعني لإبداء ملاحظاته:

- في حالة العجز الشرعي؛
- في حالة خطإ مهني جسيم؛

- في حالة رفض الخبير بدون عذر شرعي أداء مهامه وتنفيذها في الآجال القانونية وبعد إنذاره.

يبلغ المدعي العام لدى محكمة الاستئناف وزير العدل بقرار الشطب ويقوم هذا الأخير بإجراء النشر اللازم له.

المادة 22 . لا يمكن للخبير الذي تم شطب اسمه من اللائحة أن يطلب التسجيل من جديد إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات. قرار الشطب وقرار رفض الشطب قابلان للطعن أمام المحكمة العليا حسب الشروط المبنية في المادة 13من هذا القانون.

الفصل الخامس : الهيئة الوطنية للخبراء المعتمدين

المادة 23.ـــــ تنشأ هيئة وطنية للخبراء المعتمدين تضم كل الخبراء القضائيين المسجلين على اللائحة الوطنية وفقا للشروط المحددة بمرسوم. وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية .

أعضاء الهيئة المسجلون بصفة شرعية على اللائحة الوطنية لهم وحدهم صفة خبير معتمد[1].

---

[1]- المرسوم 065-99 الصادر بتاريخ 30يونيو 1999، يقضي بتنظيم وتسيير الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين

الباب الأول : أحكام عامة

المادة الأولى ــ تسير أحكام هذا المرسوم ، الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 020.97 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997.

المتضمن النظام الأساسي للخبراء القضائيين .

المادة 2 ــ تعتبر الهيئة الوطنية للخبراء المعتمدين هيئة مهنية تتمتع بالشخصية المدنية ــ ومقرها في نواكشوط ــ تضم الخبراء القضائيين المسجلين في اللائحة الوطنية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 020.97 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997.

المادة 3ــ إن الخبراء القضائيين ، أعوان للمرفق العمومي للعدالة.

الباب الثاني : تنظيم وتسيير الهيئة

المادة 4ــ تدار الهيئة الوطنية للخبراء المعتمدين من طرف مجلس الهيئة . يتشكل مجلس الهيئة من سبعة أعضاء من ضمنهم رئيس الهيئة .

المادة 5ــ ينتخب رئيس الهيئة من طرف الجمعية العامة للخبراء المعتمدين ، بأغلبية مطلقة لأصوات أعضاء الهيئة في اقتراع على مرشح واحد ذي أغلبية في شوطين.

بعد انتخاب الرئيس تنتخب الجمعية العامة بقية أعضاء المجلس في اقتراع على عدة مرشحين. كل ورقة انتخاب تحتوي على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها. يتم انتخاب المترشحين الحاصلين على أكثر الأصوات بالترتيب في حدود المقاعد المطلوب شغلها.

يتم انتخاب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الهيئة في اقتراع سري . ويشترك فيه الخبراء المسجلون في اللائحة الوطنية الذين قاموا بدفع مشاركاتهم.

المادة 6ـــ مجلس الهيئة مؤهل لتمثيل الخبراء المعتمدين والدفاع عن مصالحهم.

يتمتع، على الخصوص بالصلاحيات التالية:

- المحافظة على مبادئ النزاهة والتجرد والاعتدال التي تتحلى بها الهيئة ؛
- إقامة مدونة الواجبات المهنية ؛
- تنظيم ومتابعة التدريبات وتحسينات الخبرة؛
- دراسة كل المسائل المتعلقة بالنظام الأساسي وبمهنة الخبير؛
- تسيير وإدارة ممتلكات الهيئة؛
- يستشار مجلس الهيئة حول جدول معدل الأتعاب.

المادة 7. ـــ تتخذ قرارات مجلس الهيئة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين . في حالة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس الهيئة مرجحا.

يقر مجلس الهيئة نظامه الداخلي بالأغلبية المطلقة للأصوات .

يرفع النظام الداخلي وبدون تأخر ، إلى علم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط.

المادة 8ـــ يمثل رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المعتمدين الهيئة في كل أمور الحياة المدنية . يترأس اجتماعات مجلس الهيئة يحافظ على نظام الجلسات والحرص على الانضباط العام داخل الهيئة ومراعاة تطبيق القوانين.

يمكن له تفويض بعض أو كل صلاحياته لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة .

المادة 9 ـــ تعتبر الجمعية العامة للهيئة الوطنية للخبراء المعتمدين هي هيئة السيادة للهيئة. وتضم كافة الخبراء المسجلين في اللائحة الوطنية للخبراء المعتمدين .تجتمع الجمعية العامة ، على الأقل ، مرة في السنة في دورة عادية باستدعاء من الرئيس أو بطلب ثلث أعضائها.

يمكن للجمعية العامة أن تقدم كل التوصيات المفيدة لمجلس الهيئة .

تصادق الجمعية العامة على التقرير السنوي عن نشاط مجلس الهيئة . وتحدد ، باقتراح منه ،الاشتراكات .

تقبل الجمعية العامة الهدايا والوصايا ، وتأذن للرئيس بالتقاضي نيابة عن الهيئة.

الباب الثالث: في التأديب

المادة 10ـــ إن مجلس الهيئة مجتمعا بوصفه مجلسا تأديبيا يحق له وحده متابعة الأخطاء المرتكبة من طرف الخبراء المعتمدين . وفي حالة الإخلال بالواجبات أو بالشرف أو بالنزاهة المتعلقة بالمهنة دون أن يمس ذلك من اختصاصات محكمة الاستئناف بنواكشوط في الموضوع والمحددة في المادة **21** من قانون **16** يوليو **1997**. ولهذا الغرض فإنه يتصرف إما من تلقاء نفسه أو بطلب أحد أعضاء الهيئة ، أو بطلب من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف.

في تشكيلته التأديبية يترأس مجلس الهيئة قاض جالس يعين بأمر من رئيس المحكمة العليا . يعين هذا القاضي لمدة سنة . بعد أسبوع واحد من نشر اللائحة الوطنية للخبراء المعتمدين .

المادة 11ـــ يبث المجلس التأديبي بقرار مسبب بأغلبية مطلقة للأصوات بناء على تقرير أحد أعضائه وبعد الاستماع إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط .

بدون مساس بعقوبة الشطب التي تختص بها محكمة الاستئناف ، يحق للمجلس النطق بالعقوبات التالية:

المادة 24ـــ تهدف الهيئة إلى الدفاع عن شرف أعضائها واستقلالهم ومصالحهم المعنوية والمادية . وتقوم بوضع مسطرة للحقوق المهنية، وتضع النظام الداخلي للهيئة ، كما تقترح جدولا للأتعاب على الحكومة .

المادة 25ـــ يحق للهيئة أن تتقدم إلى السلطات العمومية بكل طلب متعلق بمهنة خبير معتمد ، كما يمكن أن تتلقى من السلطات العمومية كل الوسائل المتعلقة بها.

يحق للهيئة أن تساهم في التسهيل المهني لأعضائها، وكذلك في إعداد المترشحين لممارسة مهنة خبير معتمد.

ويحق لها القيام بكل نشاط متعلق بالتعاون والتضامن المهني .

الفصل السادس : أحكام انتقالية

المادة 26 ـــ الاعتمادات القضائية التي تم الحصول عليها بعد 31 من دجمبر 1975 تعتبر لا غية والخبراء.المعتمدون بعد هذا التاريخ، من أجل أن يمكن تعيينهم من طرف

ـ اللوم ؛

ـ التوبيخ؛

ـ التعليق لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

إذا أثبت التحقيق ضد الخبير وجود وقائع قد تؤدي إلى الشطب . فإن المجلس التأديبي يحيل وبدون تأخر ، الملف إلى رئيس محكمة الاستئناف .

وفي هذه الحالة وبصفة تحفظية ، يمكن لمجلس الهيئة النطق بتعليق المعني لمدة أقصاها ستة أشهر.

المادة 12ـــ يجب أن يحضر الخبير المتابع أمام المجلس التأديبي ، إلا في حالة القوة القاهرة ؛ الجلسة التي تناقش فيها وضعيته . يحق لهم تقديم ملاحظات مكتوبة أو شفوية واستدعاء شهود أو الاستعانة أو استبانة واحد أو عدة مدافعين يختارهم . يحق أيضا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف استدعاء شهود.

المادة 13ـــ إذا لم يرى كفاية في التوضيحات المتوفرة ع الأفعال المنسوبة للخبير أو حول الظروف التي حصل فيها ارتكابها ، فإنه يحق للمجلس التأديبي فتح تحقيق في الموضوع.

المادة 14ـــ تمكن إحالة قرارات مجلس الهيئة . في المجال التأديبي . أمام القاضي المختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة ، من طرف الخبير المعني أو من طرف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط. وليس لها تأثير على إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية.

الباب الرابع : أحكام نهائية

المادة15ـــ تلغى كل الأحكام السابقة والمغايرة لهذا المرسوم

المادة 16ـــ يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

القضاء، عليهم أن يطلبوا التسجيل على اللائحة الوطنية للخبراء المعتمدين وذلك حسب الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 27ـ يكمل هذا القانون بمراسيم كلما دعت لذلك الحاجة[1].

المادة 28ـ يطبق هذا القانون على كافة الخبرات القضائية ويلغي كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المخالفة السابقة.

المادة 29ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وينفذ بوصفه قانونا للدولة.

[1] - **المرسوم رقم 2000 -040 الصادر بتاريخ 16 ابريل 2000 ، ينظم الجمعية التأسيسية للهيئة الوطنية للخبراء القضائيين.**
المادة الأولى: - في استدعاء الجمعية العامة التأسيسية .
يستدعي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف الجمعية العامة التأسيسية للهيئة الوطنية للخبراء القضائيين ، ويشرف على سير أعمالها . يحدد هذا الاستدعاء مقر الاجتماع ويجري خمسة عشر يوما (15) قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية .
ويتم الاستدعاء بواسطة الصحافة السمعية البصرية ، ويدرج في إحدى صحف الإعلانات المحلية .
المادة 2 – في جدول الأعمال .
يتمثل جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية للهيئة الوطنية للخبراء القضائيين في انتخاب الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين .
تدار الجمعية العامة من طرف مكتب يرأسه أكبر الأعضاء سنا ويتضمن أصغرهم والخبير الأقدم من بينهم .
المادة 3- في الانتخابات
يجري انتخاب رئيس الهيئة والأعضاء الآخرين بالمجلس طبقا لأحكام المرسوم رقم 065/ 99 بتاريخ : 30يونيو 1999 المتضمن تنظيم وسير الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين .
ويكلف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالعمل على احترام هذه الأحكام أثناء الجمعية التأسيسية
المادة 4 - يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.